

Übersicht Vertragsschluss

Definitionen:

Willenserklärung: Kundgabe des inneren Willens, die auf Herbeiführung einer Rechtsfolge gerichtet ist.

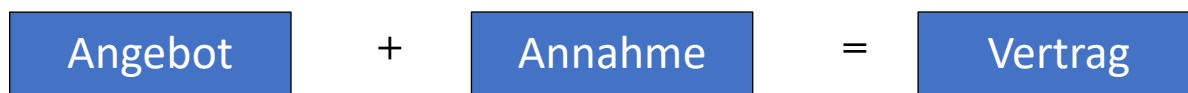
Rechtsgeschäft: besteht aus mindestens einer Willenserklärung und führt eine Rechtsfolge herbei, weil diese gewollt ist.

→ Abgrenzung zur rechtsgeschäftsähnlichen Handlung (z.B. Mahnung): Diese führt die Rechtsfolge unabhängig vom Willen des Handelnden herbei.

Vertrag: Ein Vertrag ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass durch mindestens zwei Willenserklärungen, Angebot und Annahme, zustande kommt.

→ **Angebot:** Auf den Abschluss eines Vertrags gerichtete Willenserklärung, die alle wesentlichen Vertragsbestandteile (*essentialia negotii*) enthält und mit einem einfachen „Ja“ angenommen werden kann.

→ **Annahme:** Die vorbehaltlose Zustimmung zum Angebot.



Ablauf des Vertragsschlusses:

1. Abgabe eines Angebots
2. Zugang des Angebots
3. Annahmeerklärung
4. Zugang der Annahmeerklärung

Zugang der Willenserklärung:

→ unter Anwesenden eingeschränkte Vernehmungstheorie: Wenn der Erklärende vernünftigerweise davon ausgehen durfte, dass der andere Teil die Erklärung richtig und vollständig vernommen hat

→ unter Abwesenden: Wenn die Willenserklärung in den Machtbereich des Empfängers gelangt ist und unter gewöhnlichen Umständen mit dessen Kenntnisnahme zu rechnen ist

Annahmefrist:

→ unter Anwesenden sofort

→ unter Abwesenden solange, wie der Antragende unter regelmäßigen Umständen mit einer Antwort rechnen darf

Beachte: Eine vom Angebot abweichende oder verspätete Annahme begründet ein neues Angebot, § 150

Sonderfälle:

→ invitatio ad offerendum: Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

- liegt vor, wenn erkennbar ist, dass der Erklärende sich durch seine Erklärung nicht rechtlich binden wollte, etwa weil er damit das Risiko der Anzahl der abgeschlossenen Verträge nicht einschätzen kann

→ offerta ad incertas personas: Ein Angebot an einen unbestimmten Personenkreis

- Es ist ausreichend, wenn der Vertragspartner (*essentialia negotii*) bei Abschluss des Vertrags feststeht

→ Auktion, § 156

- Anwesenheit mehrerer Bieter
- Abgabe von Geboten
- Zuschlag durch Auktionator

→ beachte: Internetauktionen stellen mangels Anwesenheit mehrerer Personen und Zuschlag durch einen Auktionator keine Versteigerung i.S.v. § 156 dar; die Fälle sind regulär über Angebot und Annahme zu lösen

Ermittlung des Inhalts von Willenserklärungen:

→ Auslegung von Willenserklärungen nach §§ 133, 157

→ nach § 133 ist für den Inhalt der Willenserklärung grds. der wahre Wille maßgeblich

→ für mehrseitige Rechtsgeschäfte gilt § 157: Danach ist der objektive Empfängerhorizont maßgeblich

→ entscheidende Frage: Was wollte der Erklärende und wie durfte der andere Teil die Erklärung verstehen?

Der Vertragsschluss im Gutachtenstil:

A könnte einen Anspruch auf Übergabe und Übereignung der Kaufsache gegen B aus § 433 I 1 BGB haben. Dafür müsste zwischen A und B ein wirksamer Kaufvertrag zustande gekommen sein.

Ein Vertrag ist ein mehrseitiges Rechtsgeschäft, dass aus mindestens zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, Angebot und Annahme, besteht. A und B müssten sich daher durch Angebot und Annahme geeinigt haben.

Ein Angebot ist eine auf den Abschluss eines Vertrags gerichtete Willenserklärung, die die wesentlichen Vertragsbestandteile enthält und mit einem einfachen „Ja“ angenommen werden kann. Indem B meinte, A könne die Kaufsache zum Kaufpreis X haben, hat er den Willen zum Ausdruck gebracht dem B die Kaufsache für den Kaufpreis X zu verkaufen. Auf dieses Angebot hat B seine vorbehaltlose Zustimmung erklärt und es somit angenommen. A und B haben sich durch Angebot und Annahme geeinigt. Sie haben einen Kaufvertrag geschlossen. A hat einen Anspruch gegen B aus § 433 I 1 BGB.